

1501840-43.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico e fizeram "campana" por uns 10 minutos. O réu estava com uma sacola preta e pessoas se aproximavam dele, em movimento típico de tráfico. Na sacola preta havia drogas. Narrou que abordaram o réu, o mesmo confessou e os levou até o local onde estava o restante das drogas. Narrou que foi apreendido dinheiro. Narrou que se constou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501840-43.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501840-43.2022.8.26.0537

2022/001392

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO JUNIOR DOS REIS BALEEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

DANILO JÚNIOR DOS REIS BALEEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 13:00 horas, na Rodovia dos Imigrantes, altura do n.º 10, Bairro Jardim Casa Grande, adquiriu, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no por decisão da juíza de plantão (fls. 30/34).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 94/95), sendo recebida a denúncia em 01.12.22 (fls. 99/100). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de droga, diante da confissão, menoridade e primariedade a redução do art. 33, § 4.º, fixação de

regime aberto e perdimento do dinheiro.

O Defensor Público requereu absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação a fixação no mínimo legal, que seja considerada a primariedade, confissão, a aplicação da redução do art. 33, § 4.º, regime aberto, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado confessou a prática do crime (fls. 09), dizendo que estava traficando drogas no local quando foi abordado pelos policiais e que não reagiu. Afirmou que a droga apreendida pertencia a ele e estava escondida em um beco, próximo de onde foi abordado.

Em juízo, confessou o tráfico. Disse que praticou o crime por necessidade, porque nada tinha para comer em casa. Além disso, nesse dia era aniversário de seu irmão, o mesmo pediu um bolo e também é usuário de K2 e queria comprar. Nunca foi processado. Nada tem contra os policiais. Tem 19 anos. Trabalhava de ajudante de pedreiro e com reciclagem junto com a sua avó.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 07/08), disseram que diligenciaram até o local dos fatos em razão de operação de combate ao tráfico. Relataram que efetuaram "campana", durante a qual vieram a observar o réu em atitudes típicas de traficância, posto que recebia dinheiro de transeuntes (usuários), em seguida ia até determinado ponto (beco) e retornava com droga. Então, resolveram abordá-lo. Narraram que em revista pessoal localizaram a quantia de R\$ 32,00 no bolso direito do réu, que confessou estar traficando e, ao ser questionado sobre a localização dos entorpecentes, os levou até o beco onde se dirigia para pegá-los. Afirmaram que no local indicado pelo réu localizaram uma mochila contendo 243 porções de maconha e 24 invólucros de cocaína.

José Antônio (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico e fizeram "campana" por uns 10 minutos. O réu estava com uma sacola preta e pessoas se aproximavam dele, em movimento típico de tráfico. Na sacola preta havia drogas. Narrou que abordaram o réu, o mesmo confessou e os levou até o local onde estava o restante das drogas. Narrou que foi apreendido dinheiro. Narrou que se constou diversamente foi falha na delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial. Esclareceu que o réu se dirigia ao "beco" e retornava com algo que entregava para usuário, sendo que em poder dele havia uma sacola preta com drogas. O réu indicou que no "beco" onde estava a mochila com mais drogas.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 10 - 28 papérolas de cocaína e 243 trouxinhas de maconha) e diversidade (cocaína e maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estavam divididas em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 10 - R\$ 32,00), não sendo demonstrada a sua procedência, bem como os depoimentos dos policiais e as confissões informal, extrajudicial e judicial demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantia.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias,

que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes. Porém, foram uníssonos no sentido de que o réu confessou e que indicou onde estavam as drogas, local que as apreenderam, além de haver confissão extrajudicial e judicial, pelo que não é caso de absolvição.

Inviável a desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (28 papérolas de cocaína e 243 trouxinhas de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 12/14) e laudo definitivo (fls. 68/70).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 125/127).

Inobstante o réu tenha respondido por atos infracionais (fls. 115/121), os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seu desfavor, já que conforme F.A de fls. 125/127 é primário e não ostenta antecedentes criminais (STJ, 5ª Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e pelas confissões extrajudicial e judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 10 - 28 papérolas de cocaína e 243 trouxinhas de maconha), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, a sua menoridade, que confessou em juízo, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO DANILO JÚNIOR DOS REIS BALEEIRO à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal). O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 10 e 71) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à mochila apreendida (fls. 10), tendo em vista que não houve insistência na juntada do laudo pericial (requisitado às fls. 16, o qual ainda não está disponível - fls. 141 e 144), e que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Desnecessário comunicar esta decisão ao Egrégio Tribunal, porque o H.C. já foi julgado, sendo denegada a ordem (fls. 128/136).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 35), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 01 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA